



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUPRAPTO, Tempat/ Tgl.Lahir: Sragen, 13 Nopember 1974.
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI), alamat :Jalan Yos Sudarso Komplek Kehutanan B-3/18 T.003/RW.001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

SYAHRIEL, Tempat/ Tgl.Lahir, Kamp.Tengah, 01 Agustus 1959, dahulu beralamat di Jalan Tangkiling No. 10 RT.08/ RW. IV, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas/pasti akan tetapi masih berada di Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli atas sebidang tanah pekarangan, yang terletak Jalan Brokoli IVC, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi dan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Plk



Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.

Sebelah barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/92I.

dengan Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat);

- Bahwa adapun terhadap tanah pekarangan sebagai obyek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah disepakati dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Nopember 2019 ;

- Bahwa sebelumnya Tergugat menjamin dimana tanah obyek jual beli tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain dan pada setelah terjadinya kesepakatan jual beli obyek tanah pekarangan antara Penggugat dengan Tergugat maka sejak saat itu baik obyek tanah maupun segala surat-surat yang berkenaan dengan kepemilikan dengan tanah dimaksud oleh Tergugat telah diserahkan penguasaannya kepada Penggugat dan sehingga segala kewajiban mengenai perawatan dan pemeliharaan serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah pekarangan menjadi tanggung jawab dari Penggugat;

- Bahwa secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula sepakat dimana Tergugat dibebani atau berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal proses/pengurusan balik nama bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, yang semula atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) menjadi atas nama SUPRAPTO (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya ;

- Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana sejak disepatinya jual beli atas sebidang tanah pekarangan tersebut hingga sekarang, ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya/janjinya guna membantu Penggugat dalam proses/pengurusan membalik namakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, yang semula atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) menjadi atas nama SUPRAPTO (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Plk



pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya ;

- Bahwa atas hal tersebut maka Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menghubungi bahkan mencari tahu keberadaan Tergugat agar bisa membalik namakan bukti kepemilikan tanah pekarangan yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat tersebut, akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak bias dihubungi bahkan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa dengan tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan atau kewajiban oleh Tergugat untuk membantu Penggugat untuk membalik namakan bukti kepemilikan tanah pekarangan yakni berupa berupa Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, yang semula atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) menjadi atas nama SUPRAPTO (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, maka jelas menurut hukum apabila Tergugat telah melakukan perbuatan *ingkar janji (wanprestasi)*;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan *ingkar janji (wanprestasi)* karena tidak menepati kesepakatan secara lisan yakni berkewajibannya untuk membantu Penggugat dalam pengurusan balik nama bukti kepemilikan atas tanah pekarangan obyek jual beli dimaksud dan oleh karena Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, tentunya dilindungi oleh hukum, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dan menyatakan sah jual beli atas obyek tanah dimaksud serta Penggugat berhak/dapat membalik namakan bukti kepemilikan atas obyek tanah dimaksud walau tanpa adanya Tergugat;

Berdasarkan dari apa yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *ingkar janji (wanprestasi)*
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Jalan Brokoli I, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota



Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi dan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.

Sebelah barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/92I.

dengan Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 199, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat), sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Nopember 2019, sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah);

4. Menyatakan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Brokoli IVC, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi dan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.

Sebelah barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/92I.

dengan Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 199, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat), sah menjadi hak milik Penggugat atas dasar jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Nopember 2019, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah)

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan proses/pengurusan balik nama sendiri bukti kepemilikan atas tanah pekarangan yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, yang semula atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) menjadi atas nama SUPRAPTO (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk biaya yang timbul akibat perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2024, 29 Februari 2024 dan 7 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara e-litigasi;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6208011311740002 atas nama Suprpto, tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 20 November 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari Lurah Tangkiling tanggal 6 Maret 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 6271030112100048 tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 2817 tanggal 04 Juli 1992, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga



mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. SUPRAPTO, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tidak kenal Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ingin mengurus balik nama sertifikat tanahnya;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang dimaksud terletak di Jalan Brokoli IV C Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. DZOHRI WAHYU PUTRAWAN, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ada membeli tanah milik Tergugat;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 2019 dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tanah yang dibeli terletak di Jalan Brokoli IV C Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang dibeli yaitu kurang lebih 1.000 m²;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan dan Barat tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah selama Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah ada sebuah pondok kayu yang dibuat oleh Penggugat;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah-tanah obyek sengketa dengan dihadiri oleh Penggugat sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 April 2024 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli atas sebidang tanah pekarangan, yang terletak Jalan Brokoli IVC, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/921

sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat);

Menimbang bahwa sebidang tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang bahwa pada saat terjadi kesepakatan jual beli atas sebidang tanah tersebut Tergugat kepada Penggugat dan sehingga segala kewajiban mengenai perawatan dan pemeliharaan serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah pekarangan menjadi tanggung jawab dari Penggugat, dan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula



sepakat dimana Tergugat dibebani atau berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal proses/pengurusan balik nama bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, yang semula atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) menjadi atas nama SUPRAPTO (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana sejak disepakatinya jual beli atas sebidang tanah pekarangan tersebut hingga sekarang, ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya/janjinya guna membantu Penggugat dalam proses/pengurusan membalik namakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, yang semula atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) menjadi atas nama SUPRAPTO (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, Bahwa dengan tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan atau kewajiban oleh Tergugat untuk membantu Penggugat untuk membalik namakan bukti kepemilikan tanah pekarangan yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, yang semula atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) menjadi atas nama SUPRAPTO (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, maka jelas menurut hukum apabila Tergugat telah melakukan perbuatan *ingkaran janji (wanprestasi)*;

Menimbang bahwa sampai pada persidangan terakhir Tergugat tetap tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide.283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi SUPRAPTO dan saksi DZOHRI WAHYU PUTRAWAN;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dari apa yang terurai di atas, maka yang menjadi pokok sengketa/ persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

Apakah Tergugat telah berbuat ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan atas Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak?

Menimbang bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut di atas Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-2 yakni Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 20 November 2019 yang terletak Jalan Brokoli IVC, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat), sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P-2 in casu merupakan alat bukti kuitansi pembayaran atas sebidang tanah yang kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti in casu sebagai berikut;

Menimbang bahwa kuitansi merupakan suatu surat atau dokumen yang sering digunakan sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya transaksi penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang, yang dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atas transaksi, tempat dan tanggal dimana terjadinya transaksi tersebut. Dalam hal untuk memperkuat tanda bukti tersebut, maka ditempelkan meterai sebesar yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Kuitansi sebagai suatu surat merupakan alat bukti tulisan. Sehelai kuitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, ialah akta di bawah tangan. Pasal 1867 KUHPdata



menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam hal ini, kuitansi dapat dijadikan menjadi bukti akta di bawah tangan yang sah, namun isi dari suatu kuitansi tersebut harus jelas. Sebagai alat bukti di bawah tangan, kuitansi memiliki pembuktian yang bersifat formil, tidak seperti akta otentik yang pembuktiannya bersifat formil dan materiil. Pada dasarnya akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau untuk suatu tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Sebagai akta di bawah tangan, kuitansi memiliki kekuatan pembuktian sebagai berikut: Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan, terhadap siapa suatu akta di bawah tangan digunakan, maka ia diwajibkan untuk membenarkan atau memungkiri tanda tangannya. Dalam hal suatu tanda tangan dipungkiri, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran dari suatu akta tersebut diperiksa. Apabila suatu tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan ini mempunyai kekuatan dan menjadi suatu bukti sempurna. Selain itu, jika tanda tangan tersebut diakui maka isi pernyataan di dalam akta tersebut tidak dapat disangkal, dan merupakan bukti sempurna yang berlaku diantara para pihak yang bersangkutan. Sayangnya, akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir. Hal ini dikarenakan tanda tangan pada akta di bawah tangan masih ada kemungkinan untuk dipungkiri oleh salah satu pihak, Kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan, dalam hal suatu tanda tangan dalam akta di bawah tangan telah diakui, maka keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan tersebut merupakan keterangan atau pernyataan dari si penandatangan tersebut. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari suatu akta otentik; Kekuatan pembuktian materiil akta di bawah tangan, menurut Pasal 1875 BW maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Hal tersebut menandakan bahwa isi pernyataan dalam akta di bawah tangan tersebut benar berlaku bagi siapa yang membuatnya dan untuk keuntungan pihak untuk siapa yang pernyataan itu dibuat. Suatu akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktian sempurna kepada siapa pihak yang menandatangani itu hendak memberi bukti;

Menimbang bahwa terkait dengan alat bukti P-2 in casu ternyata



kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi SUPRAPTO dan saksi DZOHRI WAHYU PUTRAWAN, dimana para saksi tersebut mengetahui mengenai peristiwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian maka mengenai alat bukti P-1 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti P-5 sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti P-5 merupakan Sertipikat Hak Milik No. 2817 tanggal 04 Juli 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat);

Menimbang bahwa dalam posita Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pada saat terjadi kesepakatan jual beli atas sebidang tanah tersebut Tergugat menjamin tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain dan antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dimana Tergugat dibebani atau berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal membalik nama bukti kepemilikan tanah dimaksud pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya nantinya, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli atas sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga sejak saat itu baik tanah maupun beserta segala surat menyurat mengenai kepemilikan tanah dimaksud telah diserahkan kepada Penggugat untuk dikuasai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRAPTO, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ingin balik nama sertifikat akan tetapi keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi makanya diajukan ke Pengadilan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi DZOHRI WAHYU PUTRAWAN, pada pokoknya menerangkan bahwa selaku saksi tidak ada masalah selama Penggugat membeli tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan para saksi tersebut terungkap bahwa sesaat setelah terjadi jual beli Penggugat dan tergugat atas sebidang tanah yang terletak Jalan Brokoli IVC, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 Mei 1992, milik Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat baik dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti saksi,



ternyata telah dapat meneguhkan dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa telah nyata peristiwa jual beli antara SUPRAPTO (Penggugat) dengan SYARIEL (Tergugat) terhadap sebidang tanah yang terletak Jalan Brokoli IVC, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi, tanggal 23 Mei 1992, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/92I

sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat);

Menimbang bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat terjadi kesepakatan jual beli atas sebidang tanah tersebut Tergugat menjamin tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain dan antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dimana Tergugat dibebani atau berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal membalik nama bukti kepemilikan tanah dimaksud pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya nantinya, bahwa pada saat Penggugat ingin melakukan balik nama bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut, maka Penggugat telah berupaya untuk menghubungi dan mencari Tergugat agar kiranya dapat membantu atau memenuhi kewajibanya/janjinya dalam hal Penggugat mengurus balik nama bukti kepemilikan tanah beserta bangunan dimaksud, akan tetapi segala usaha dan upaya Penggugat tidak juga membuahkan hasil untuk menemukan Tergugat hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi hingga sekarang;

Menimbang bahwa dari alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan yang memberikan keterangan bahwa hingga saat ini terkait dengan sebidang tanah yang terletak Jalan Brokoli IVC, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi, tanggal 23 Mei 1992, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/92I

sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat), namun hingga saat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, sertifikat tersebut belum dibalik nama atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat, dalam persidangan ini tidak pernah hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan terhadap dirinya secara sah dan patut, sehingga dengan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat, telah melepaskan hak nya untuk membantah terhadap dalil-dalil Penggugat in casu, sehingga terhadap hal yang sedemikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membenarkan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut selama Tergugat tidak membuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 1 yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya dalam perkara in casu maka pertimbangan petitum ini dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan di akhir setelah seluruh petitum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa petitum Penggugat dalam angka 2 yakni menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti saksi bahwa senyatanya sebidang tanah yang terletak Jalan Brokoli IVC, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi, tanggal 23 Mei 1992, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/92I

sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat), yang seharusnya sesuai dengan kesepakatan lisan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat akan membantu menyelesaikan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.2817 tersebut;

Menimbang bahwa terkait dengan kesepakatan lisan tersebut kemudian Penggugat telah menguatkan dalil-dalilnya di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang menerangkan Penggugat ada mendatangi rumah Tergugat tapi tidak bertemu dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1905 KUHPerdara dan juga pasal 1320 KUHPerdara maka Penggugat kemudian dapat membuktikan adanya suatu kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, dan ternyata Tergugat selama persidangan tidak melakukan bantahan ataupun sangkalan terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan petitum Penggugat dalam angka 2 ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat dalam angka 3 yakni menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Jalan Brokoli I, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi dan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/92I.

dengan Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 199, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat), sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Nopember 2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perjanjian in casu dimaksudkan terkait dengan bukti kuitansi pembayaran terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik



No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan petitum dalam angka 3 ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 4 yakni menyatakan sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Jalan Brokoli I, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi dan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.
- Sebelah barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/92I.

dengan Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 199, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat), sah menjadi hak milik Penggugat atas dasar jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Nopember 2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai petitum pada angka 4 ini ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas maka terhadap petitum Penggugat dalam angka 4 in casu, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat pada angka 5, yakni menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan proses/pengurusan balik nama sendiri bukti kepemilikan atas tanah pekarangan yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, yang semula atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) menjadi atas nama SUPRAPTO (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum pada angka 5 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguatkan terhadap alas hak sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.2817 yang telah dibeli oleh SUPRAPTO



(Penggugat) dari SYARIEL (Tergugat) sebagai pembeli yang beriktikad baik maka sudah sepatutnya Penggugat dapat membalik nama dari SYARIEL (Tergugat) sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 199, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) menjadi nama Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 5 in casu, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat pada angka 6, yakni Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum pada angka 6 ini ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita maupun dalam petitumnya sehingga Penggugat merupakan pihak yang menang dan Tergugat sebagai Pihak yang kalah maka sudah sepatutnya kepada pihak yang kalah dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat dalam angka 6 in casu, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum pada angka 1 sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 in casu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut



untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *ingkar janji* (*wanprestasi*);

4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Jalan Brokoli I, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi dan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.
- Sebelah Barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/92I.

dengan Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 199, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat), sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Nopember 2019, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Menyatakan menyatakan sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Jalan Brokoli I, Komplek Pepabri Blok 287/E Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas 995 meter persegi dan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM.1901/GS.549/92.
- Sebelah Barat berbatasan dengan SHM.2815/GS.549/92I.

dengan Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli 199, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, atas nama pemegang hak SYAHRIEL (Tergugat), sah menjadi hak milik Penggugat atas dasar jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Nopember 2019, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan proses/pengurusan balik nama sendiri bukti kepemilikan atas tanah pekarangan yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.2817, tanggal 04 Juli



1992, Gambar Situasi No.2804/1992, tanggal 23 May 1992, yang semula atas nama pemegang hak SYARIEL (Tergugat) menjadi atas nama SUPRAPTO (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Erni Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 13 Februari 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, oleh Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 08 Mei 2024, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Sari Ramadhaniati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	Rp70.000,00;
4.....P	:	Rp136.000,00;
NBP	:	Rp750.000,00;
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	
Jumlah	:	Rp1.026.000,00;
(satu juta dua puluh enam ribu rupiah)		